

<제14장 쟁의행위.제01절 쟁의행위 주체의 정당성>

[기출][2][2013-1-1]지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 '지부노동조합'이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50점)

(물음1) 지부노동조합의 쟁의행위가 주체 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하십시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

I 문제의 제기

- 사안은 경기불황을 이유로 일부 사업을 축소한 A회사의 지부노동조합이 사업 축소 외 그 축소에 따른 근로조건의 처우에 관한 교섭을 요구하였으나, A회사는 관련된 일체의 사항은 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 교섭을 거부하자, 이에 따라 지부노동조합이 쟁의행위에 돌입한 상황이다. 쟁점으로 <설립신고를 하지 않은 지부노동조합이 독자적인 쟁의행위의 주체가 될 수 있는지>, <노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 보호받는 노동조합의 범위에 포함되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지부노동조합의 쟁의행위 주체로서의 정당성에 대해 논한다.

II 쟁의행위 주체의 정당성 요건

1. 노동조합의 정의와 요건

(1) 실질적 요건

- "노조법 제2조 제4호"는 노동조합을 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체로 정의한다.

(2) 형식적 요건

- "노조법 제10조 제1항"에 따라 노동조합을 설립하고자 하는 자는 행정관청에 설립신고서를 제출하여야 한다. 설립신고를 마치지 않은 단체는 "노조법 제7조 제1항"에 따라 노동조합이라는 명칭을 사용할 수 없으며, 노조법상 노동조합으로서의 권리를 온전히 행사하는 데 제약이 따른다.

2. 산별노조 하부조직의 법적 지위

(1) 법적 성격

- 기업별 노동조합이 아닌 전국단위 산별별 노동조합의 지부나 분회는 원칙적으로 산별노조의 내부 조직에 불과하다. 그러나 예외적으로 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 독립된 단체로서 활동하는 경우 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가질 수 있다.

(2) 단체교섭 및 쟁의행위 역량

- "판례"는 지부·분회와 같은 하부조직이 독자적인 규약과 집행기구를 가지고 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 갖추고 있다면, 해당 하부조직이 별도의 설립신고를 하지 않았더라도 쟁의행위의 주체가 될 수 있다고 본다.

III 설립신고 없는 지부의 쟁의행위 주체성

1. 노조법상 보호받는 노동조합의 범위

(1) 판례의 태도

- "대법원"은 "노조법 제7조 제1항"이 설립신고를 하지 않은 조합의 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 취지는 아니라고 판단한다. 즉, 설립신고를 하지 않아도 노조법상 명칭을 사용할 수 없는 이른바 법외노조라 하더라도, "헌법 제33조 제1항"이 보장하는 노동3권의 향유 주체가 될 수 있다는 점을 명확히 하고 있다.

(2) 실질적 결사체의 인정

- 노동조합으로서의 실질(자주성, 목적성, 단체성 등)을 갖추고 있다면, 설립신고라는 형식적 요건을 결여하였다는 이유만으로 그 단체가 수행하는 쟁의행위의 주체성을 부인할 수 없다. 이는 근로자의 기본권 보장이라는 측면에서 긍정된다.

2. 주체적 정당성의 판단 기준

(1) 자주적 의사결정 구조

- 쟁의행위의 주체가 되기 위해서는 해당 조직이 상부 단체로부터 독립하여 자신의 의사결정에 따라 행동할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

(2) 단체교섭과의 연계성

- 쟁의행위는 단체교섭의 효율적 달성을 위한 수단이므로, 교섭을 요구하고 이를 관철하기 위한 실질적인 조직 체계를 갖춘 단체여야 한다.

IV 사안의 적용

1. 지부노동조합의 실체적 요건 검토

- 사안의 지부노동조합은 전국금속산업노동조합의 하부조직이지만, 독립된 규약과 집행기구를 두고 있다. 이는 산별노조의 내부 조직을 넘어 법인격 없는 사단으로서의 실질을 갖추었음을 의미한다. 또한, A회사 내 가입자격이 있는 모든 근로자가 참여하여 조직적 기초가 견고하다.

2. 설립신고 결여의 영향 분석

- 지부노동조합이 노동조합설립신고를 하지 않은 것은 사실이나, 앞서 살펴본 판례의 태도에 비추어 볼 때 이는 쟁의행위 주체로서의 정당성을 상실시키는 결정적 결함이 아니다. 실질적인 자주적 단결체로서 헌법상 노동3권의 주체가 될 수 있으므로, 설립신고가 없더라도 쟁의행위의 주체가 될 자격이 충분하다.

3. 검토

- 지부노동조합은 독자적인 집행기구와 규약을 통해 독립적인 의사결정이 가능한 조직이며, 쟁의행위의 목적인 근로조건 협의를 위한 교섭 주체로서의 성격을 명확히 하고 있다. 따라서 주체 면에서의 정당성은 인정된다.

V. 결론

- “대법원 판례”의 확립된 견해에 따르면, 초기업노동조합의 하부조직인 지부가 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 실질적인 단체로서 활동하고 있다면 설립신고 여부와 관계없이 쟁의행위의 주체가 될 수 있다. 사안의 지부노동조합은 비록 설립신고는 하지 않았으나 독립된 운영 체계를 갖추고 있으므로, 쟁의행위의 주체로서 정당성을 가진다고 판단된다.